



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente

ROMITA MARIA TERESA, Relatore

MAGALETTI NICOLA, Giudice

in data 28/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3628/2016 depositato il 14/07/2016

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1. - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70100 Bari BA

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1781/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 18/05/2016

Atti impositivi:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2014/003SC/000001555/0/001 REGISTRO 2014

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2014/003SC/000001555/0/001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2014

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2014/003SC/000001555/0/001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n.1781/2016 emessa dalla CTP di Bari in data 09/03/2016 (depositata il 18/05/2016) che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, bollo e accessori pari ad € 10.430,50, a seguito della sentenza del Tribunale di Bari emessa nella causa di scioglimento della comunione ereditaria tra il ricorrente e Nominativo_2.

Resiste l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Bari chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

All'odierna udienza le parti hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

Il primo motivo con cui l'appellante lamenta la carenza di motivazione della sentenza di primo grado è infondato.

L'iter motivazionale della sentenza deve ritenersi esaustivo atteso che i passaggi logici consentono di comprendere con chiarezza le ragioni sottese alla decisione, con particolare riferimento alla ritenuta inconferenza, ai fini della liquidazione dell'imposta, della eventuale impugnazione della sentenza civile che ha disposto lo scioglimento della comunione, così come è chiara la motivazione del rigetto sulla eccepita nullità della notifica dell'atto impugnato con il richiamo espresso alla normativa applicabile.

Pertanto i motivi di appello dimostrano come la parte sia stata posta in grado di comprendere a pieno le ragioni della decisione e di approntare le sue difese.

Il secondo e terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.

Va ribadito che l'art.37 del TUR prevede l'applicazione dell'imposta anche se al momento della registrazione gli atti siano stati impugnati o siano ancora impugnabili "salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato."

Pertanto sulla provvisoria assoggettabilità ad imposta delle sentenze non ancora passate in giudicato, si è pronunciata la Suprema Corte ed è un principio pacifico condiviso da questa Corte (ex multis, Cass. Civ., sez. VI – V, ord. n. 12023/2018) "ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma

e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione".

In ordine poi al criterio di quantificazione del tributo, osserva la Corte che per determinare la base imponibile di un atto giudiziario occorre far riferimento agli effetti che esso in concreto determina: l'art. 43, co. 4, T.U. R. – attraverso un rinvio per relationem – rende infatti applicabili ai provvedimenti giurisdizionali gli stessi criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici.

Le aliquote applicabili sono stabilite dall'art. 8, Tariffa, parte I in relazione a categorie omogenee di atti giudiziari: a) provvedimenti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti (stesse aliquote previste in Tabella per i corrispondenti atti pubblici o privati; in particolare aliquota del 9% per i fabbricati e del 15% per i terreni); b) provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (aliquota del 3%); c) provvedimenti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (aliquota del 1%).

A tal riguardo è stato affermato che: "il principio secondo cui quella di registro è imposta "d'atto" comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato". (Cass. Civ., sez. V, sent. n. 19247/2012).

In applicazione di tale principio, pertanto, deve ritenersi corretto l'operato dell'ufficio che ha applicato l'imposta sulla base del valore dell'immobile come stimato dal c.t.u. e condiviso dal giudice nella sentenza che ha attribuito il bene all'odierno appellante.

Devono quindi ritenersi assorbite le contestazioni inerenti alla tipologia del bene immobile in questione, assegnato all'appellante nel giudizio civile, e le conseguenti differenti valutazioni sul valore dello stesso.

Con l'ultimo motivo l'appellante reitera la questione della nullità della notifica dell'avviso di liquidazione perché effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r.

Il motivo è infondato, sulla scorta del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui: "In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016)

L'appello va quindi rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

-rigetta l'appello;

-condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1500,00 oltre accessori come per legge.

Bari, 28/10/2024

Il Giudice est.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Romita

Dott.Vito Francesco Nettis